

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 757/2530

นายชูเกียรติ บำรุงศักดิ์

โจทก์

นายชำนาญ วนษาอักษร

จำเลย

นายชูเกียรติ บำรุงศักดิ์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (2)

ความว่า เนื่องจากโจทก์และจำเลยตกลงกันได้แล้ว โจทก์ไม่ตั้งใจที่จะดำเนินคดีกับจำเลยอีกต่อไป จึงขอถอนฟ้องคดีนี้ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยแถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 74)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล จึงมีคำสั่งให้ประทับฟ้องโจทก์ไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 จำคุก 8 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 4 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ (อันดับ 70)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 72)

ก่อนที่ศาลชั้นต้นจะส่งคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกามายังศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่ง โจทก์ยื่นคำร้องนี้(อันดับ 74)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว โจทก์ขอถอนฟ้องระหว่างคดีอยู่ในระยะเวลาที่จะฎีกาได้ คดียังไม่ถึงที่สุด จำเลยไม่คัดค้าน อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง จำหน่ายคดี

พิเคราะห์แล้ว เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว โจทก์ขอถอนฟ้องระหว่างคดีอยู่ในระยะเวลาที่จะฎีกาได้ คดียังไม่ถึงที่สุด จำเลยไม่คัดค้าน อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง จำหน่ายคดี

(ไพจิตร วิเศษโกสิน-ไพรัช วงศ์วัฒน์-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>